[redacted]　損害賠償請求事件

原告　[redacted]

被告　ＥＮＥＯＳ株式会社

訂正申立書

令和６年８月９日

東京簡易裁判所民事第５室６係　御中

原告　[redacted]

頭書事件について、原告は、令和６年５月１７日付原告第１準備書面及び令和６年７月１９日付原告第２準備書面について、下記のとおり、具体性に欠けた部分等を訂正する。

１　令和６年５月１７日付原告第１準備書面について

⑴　２３頁３行目以下、

「第１段落の「原告が被告の本件内部通報制度の通報窓口に対して行った本件通報を含む２件の内部通報について、被告の対応が本件規程の規定に違反しているために信義則上の義務に違反したとして」については、上記第１の２ ⑶ 第２段落のとおり、表現が曖昧であり、被告が注６で示している前回訴訟第一審判決書からしても、正確とはいえないため否認する。その余は、認める。」

とあるのを、

「第１段落の「原告が被告の本件内部通報制度の通報窓口に対して行った本件通報を含む２件の内部通報について、被告の対応が本件規程の規定に違反しているために信義則上の義務に違反したとして」については、否認する。その余は、認める。

上記第１の２ ⑶ 第２段落で述べたとおり、「本件通報を含む２件の内部通報について」について、「通報について対応」という表現は、紛らわしい表現又は不正確な表現である。また、前回訴訟第一審判決書第３の２ ⑴ ア （２３頁１９行

目以下）は、原告の主張について、「原告が通報窓口担当者に伝えた内容は、特段の理由がない限り、全て通報情報であり、被告は、内部通報を行った従業員である原告に対し、通報情報に関する事実を確認するための調査を行う信義則上の義務を負うなどとした上で、」と記載しており、被告の主張は、正確とはいえないため否認する。」

と訂正する。

⑵　２３頁２４行目以下、

「否認ないし争う。被告の主張において、本件規程３．６⑴に定める「調査結果等の通知・報告」としての通知がどれなのかが明確にされていないため、原告の主張と相違している可能性があるため否認する。被告の主張に対する原告の主張は、上記第２の２のとおりである。」

とあるのを、

「被告が「法令等に違反する事実または違反するおそれのある事実」が存在しない旨を通知したつもりであったのであれば、被告がその通知をしたつもりであったことを認める。ただし、太字の「本件通報に関する調査結果は」以下については、否認ないし争う。被告は、法令等に違反する事実又は違反するおそれのある事実の存在を把握したのであるから、その事実の存在を伏せるのではなく、本件規程３．６⑴イ及びウに定める通知事項を通知するべきである。」

と訂正する。

２　令和６年７月１９日付原告第２準備書面について

⑴　３頁１０行目以下、**「甲２７以降の書証は、被告の本書に対する認否の後に文書送付嘱託を申し立てた後に提出する。」**とあるのを**「甲２７以降の書証については、原告の主張に対する被告の適切な認否が行われた後に、文書送付嘱託を申し立て、その後に提出する。」**と訂正する。

⑵　９頁１９行目中、**「75,437.10豪ドル」**とあるのを**「75,473.10豪ドル」**と訂正する。

⑶　２０頁５行目以下、

「原告が債権回収業務を担当した当時の上司は、請求書の発行をさせず、さらに、入金された金額に該当する債権が特定できないような業務プロセスで業務を行わせていたところ、多額（多数）の債権未回収というトラブルが発生した。」

とあるのを、

「原告が担当した債権回収業務は、被告が主催する研修の受講料を回収するものであり、その研修の受講料は１人当たり 25,000 円で、１回の開催で１６名が受講し、多い時は１週間に２回開催され、これが毎週行われた月もあった。

請求書を発行しない業務プロセスで受講料の回収を行っており、回収方法も整備していなかったため、受講者側が受講料を振り込む際に、受講者個人名で振込、所属する会社名で振込、数名分を振込、研修名で振込、又は単に振込を失念している等、振込をする側によって様々であった。受講料が 25,000 円で一律であり、受講者の連絡先を取りまとめていなかったことから、受講料が入金されても該当する受講者を特定することが困難なときも多かった。

上記のような業務プロセスであったことから、原告が担当する前について、１年以上も回収されない受講料もあった。

当時の上司は、原告が担当する前に回収できていない受講料の債権データを会計システムから取り消したうえで、多額（多数）の債権未回収というトラブルが発生したことについて、原告の業務遂行にあたっての基本姿勢ができていないなどとした。」

と訂正する。

⑶　２０頁１１行目中、２１頁８行目中及び２７行目中、**「そのトラブルの原因を究明せずに」**とあるのを**「特定の個人の問題以外の原因を究明することなく」**と訂正する。

⑷　２９頁１８行目中、**「その旨認める」**とあるのを**「被告がその通知をしたつもりであったことを認める」**と訂正する。

以上